

โปร่งใส และให้เป็นธรรมแก่เอกชนผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อ ๔๙ (๑)^{๓๑} ของระเบียบดังกล่าวกำหนดว่า การซื้อโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอการรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรียกผู้เสนอการรายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอการรายนั้นยอมลดราคา แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินที่จะซื้อ หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อนั้น ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ ถ้าเห็นว่าราคดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อจากผู้เสนอการรายนั้น เมื่อปรากฏว่ากรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ได้เรียก ผู้ฟ้องคดีมาต่อรองราคาในส่วนรายการที่ ๒ แต่ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นสมควรไม่รับซื้อสินค้าของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน ร้อยละสิบ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๔๙ ของระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาในส่วนรายการที่ ๒ ตามความเห็น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า กรณีไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๔๙ ของระเบียบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ เพราะสินค้าของผู้ฟ้องคดีไม่ได้คุณภาพ หากรับซื้อไว้ จะเสี่ยงต่อความเสียหายกับอุปกรณ์อื่นที่ต้องทำงานต่อเนื่องกัน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐาน แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ของแท้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดี รับประกันการใช้งานตลอดอายุการใช้งานเพียง ๓๐ วัน แสดงว่าตลอดอายุการใช้งาน ๔ ปี หรือเกิน ๑ ล้านกิโลเมตร อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตมาจาก วัสดุชนิดหรือประเภทใด จะใช้ได้หรือไม่เมื่อต้องประกอบเข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่น นอกจากนี้ ตลอดอายุการใช้งานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายไม่แจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น (Part No.) ไว้ที่ตัวลูกปืน แต่แจ้งไว้ที่กล่อง ซึ่งอาจเกิดการทำให้เลียนแบบหรือทำปลอมที่พิสูจน์ได้ยาก อย่างไม่ก็ตาม เมื่อพิจารณาประกาศสอบราคาพิพาทแล้วเห็นได้ว่า ประกาศสอบราคาดังกล่าว

^{๓๑} ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔๙ การซื้อโดยวิธีสอบราคาปรากฏว่าราคาของผู้เสนอการรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อยังสูงกว่า วงเงินที่จะซื้อ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

(๑) เรียกผู้เสนอการรายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอการรายนั้นยอมลดราคาแล้วราคา ที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ หรือต่อรองแล้ว ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ ถ้าเห็นว่าราคดังกล่าวเป็นราคา ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อจากผู้เสนอการรายนั้น



กำหนดเงื่อนไขในกรณีผู้เสนอราคาเสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ โดยให้ผู้เสนอราคาต้องแจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น (Part No.) แต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแทนผลิตภัณฑ์ของแท้ได้ และไม่ได้กำหนดให้ต้องแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายจะต้องใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นโดยจะไม่เกิดการชำรุดตลอดอายุการใช้งาน ๔ ปี หรือเกิน ๑ ล้านกิโลเมตร ส่วนกรณีเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของตัวตลับลูกปืนนั้น เมื่อประกาศสอบราคากำหนดเพียงให้ผู้เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นต้องแจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น (Part No.) โดยไม่ได้กำหนดให้ต้องมีเครื่องหมายผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นประทับอยู่ที่ตัวตลับลูกปืน และกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเครื่องหมายของผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารทางเทคนิคและตัวอย่างตลับลูกปืนที่เสนอมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ รวมทั้งได้มีหนังสือชี้แจงว่าตลับลูกปืนรุ่นดังกล่าวมีขนาดเล็ก ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะประทับเครื่องหมายผู้ผลิตและหมายเลขรุ่นลงบนตลับลูกปืนได้ ผู้ผลิตจึงติดสติ๊กเกอร์หมายเลขรุ่นไว้ที่ข้างกล่องเช่นเดียวกับตลับลูกปืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดซื้อครั้งล่าสุด โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้โต้แย้งว่าสิ่งที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่ถูกต้องอย่างไร อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายตลับลูกปืนที่สอบราคาในคดีนี้กันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นยุติว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายมีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าต้องการจัดซื้อ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศสอบราคาครั้งนี้แล้ว

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกการสอบราคาซื้อพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนการสอบราคาซื้อพัสดुरายการที่ ๒ ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๓/๒๕๕๖)

เมื่อการกำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาในประกาศประกวดราคาไม่ตรงกันกับที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกันในการจัดทำหลักประกันของประกวดราคาที่ไม่ครอบคลุมกำหนดยี่ห้อราคา ทำให้ผู้เสนอราคาบางรายผิดเงื่อนไขการประกวดราคาโดยไม่ใช้ความผิดของผู้เสนอราคารายดังกล่าว และหากมีการเรียกให้ผู้เสนอราคาที่ยื่นหลักประกันของที่ยื่นราคาไม่ครบ ๒๔๐ วัน มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ก็อาจทำให้ผู้เสนอราคารายอื่นโต้แย้งคัดค้านหรือฟ้องคดีได้ กรณีถือว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้



ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งมีผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ แต่ต่อมาได้ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาดังกล่าวเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบพบว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับวันเปิดซองใบเสนอราคาในประกาศประกวดราคากับเอกสารรายละเอียดประกอบ การประกวดราคากำหนดวันไม่ตรงกัน ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เสนอราคา รายอื่นในการจัดทำหลักประกันของประกวดราคาซึ่งอาจไม่ครอบคลุมกำหนดยื่นราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในลำดับที่ ๔ จากจำนวนผู้เสนอราคา ๕ ราย เห็นว่าการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการยกเลิกการประกวดราคา ภายหลังจากการเปิดซองราคาแล้ว ทำให้ผู้เสนอการรายอื่นรู้ราคาของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งยังทำให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องในการเสนอราคาครั้งแรกมีโอกาเสนอราคาใหม่ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศประกวดราคาพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผลการประกวดราคาดังกล่าวต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๕๓^{๓๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเงื่อนไขที่หัวหน้าส่วนราชการจะมีอำนาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้ ๓ ประการ ประกอบกัน คือ ประการแรก มีการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอการรายใด ประการที่สอง มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาพิพาท โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ กำหนดให้ยื่นราคาไม่น้อยกว่า

^{๓๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอการรายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคานั้น



๒๔๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารประกอบการประกวดราคาที่กำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และมีกำหนดให้ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองใบเสนอราคา ๖ ราย แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว เห็นว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๕ ราย ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาทั้ง ๕ รายดังกล่าว กำหนดยื่นราคาจำนวน ๒๔๐ วัน ตรงกันทุกราย แต่วันเริ่มต้นการยื่นราคาและวันสิ้นสุดการยื่นราคาตามที่ปรากฏในหนังสือคำประกันซองประกวดราคาแตกต่างกัน ทำให้มีผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย ที่เข้าใจว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเปิดซองประกวดราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารประกอบการประกวดราคา ผิดเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศประกวดราคาเนื่องจากยื่นราคาที่เสนอไม่ครบ ๒๔๐ วัน อันอาจถูกตัดออกไปไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่ใช้ความผิดของผู้เสนอราคาทั้งสองราย คงเหลือผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคาอีกสองราย แต่ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาสองรายในจำนวนสามรายดังกล่าวไม่ยื่นหนังสือรับรองผลงานอันอาจทำให้ถูกตัดออกไปไม่ได้รับการพิจารณา คงเหลือผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียว ผู้ฟ้องคดีจึงคาดหมายได้ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกให้ชนะการประกวดราคา ดังกล่าว แต่หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเรียกผู้เสนอราคาที่ยื่นซองเสนอราคาโดยยื่นหลักประกันซองที่ยื่นราคาไม่ครบ ๒๔๐ วัน ตามประกาศประกวดราคา มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ผู้ที่ชนะการประกวดราคาก็อาจไม่ใช่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาจทำให้ผู้เสนอการารายอื่นรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่กำหนดยื่นราคาและวางหลักประกันซองประกวดราคา ถูกต้องตามประกาศประกวดราคาโต้แย้งคัดค้านหรือฟ้องคดีได้ กรณีจึงถือว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งมีผลให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน การใช้ดุลยพินิจออกคำสั่งยกเลิกประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นไปโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แล้ว พินาชายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๐/๒๕๕๖)

การที่ผู้เสนอราคายื่นซองประกวดราคาต่อหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา เป็นการทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญากับหน่วยงานทางปกครอง ดังกล่าว เมื่อต่อมาหน่วยงานทางปกครองมีมติอนุมัติให้ผู้เสนอการารายนั้นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ถือเป็นการสนองรับคำเสนอเกิดเป็นสัญญาประกวดราคาขึ้น และเมื่อสัญญาประกวดราคาดังกล่าวมีข้อกำหนดที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองที่หน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้



โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แต่หากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนและทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเสียหาย หน่วยงานทางปกครองย่อมต้องชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

การทำเรือแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏว่ามีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๐ ราย แต่มีผู้ยื่นซองประกวดราคาเพียง ๑ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี คณะอนุกรรมการบริหารท่าเรือแหลมฉบังเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้เสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำต่อปีตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอ จึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว และได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราวตามที่เสนอ แต่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสัญญา ได้มีผู้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีว่า การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือชั่วคราวทำให้รัฐสูญเสียประโยชน์มหาศาลและเกิดผลกระทบกับท่าเทียบเรือที่อยู่ข้างเคียงจนถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ รัฐมนตรีฯ จึงมีคำสั่งให้ระงับการจัดทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน ต่อมา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทยชุดใหม่ซึ่งพิจารณากรณีของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การว่าจ้างเอกชนให้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐฯ จึงมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาและยกเลิกมติที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ C๓ เป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่มิได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศประกวดราคาที่พิพาทมีลักษณะเป็นคำเชิญให้ผู้เข้าประกวดราคาทำคำเสนอต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดียื่นซองประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยเสนอ

เงินประกันรายได้ขั้นต่ำในการเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือพิพาท จึงเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงมติดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเอกสารเพื่อจัดทำร่างสัญญา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้สนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงทำให้เกิดสัญญาประกวดราคาขึ้น ซึ่งคู่สัญญาตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าวมีความผูกพันกันในส่วนที่จะเข้าทำสัญญาจ้างบริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นหนังสืออีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ สัญญาประกวดราคากำหนดให้ผู้สัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีมีเอกสิทธิ์ในการเลือกคู่สัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา แก้ไขสัญญา และเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว อันเป็นข้อกำหนดในสัญญาที่ไม่ค่อยพบในสัญญาทางแพ่ง สัญญาประกวดราคาดังกล่าวจึงแสดงถึงลักษณะพิเศษในการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุผล อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคาและเพิกถอนคำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ จึงมีผลเป็นการยกเลิกสัญญาประกวดราคาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระเป็นค่าชดเชยการจ้างงาน รวมทั้งค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาประกวดราคาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยสัญญาทางปกครอง แม้คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องให้ความยินยอมด้วยก็ตาม แต่หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมิได้เป็นผู้ประพฤติดิตสัญญา คู่สัญญาฝ่ายปกครองก็ต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนด้วย ประกอบกับมาตรา ๓๔๑ วรรคหนึ่ง^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมด้วย ดังนั้น เมื่อกรณีนี้การยกเลิกสัญญาประกวดราคาไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาประกวดราคาดังกล่าวได้

^{๓๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๔๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะไม่ให้เป็นข้อเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามเอกสารเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือ กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องวางแผนการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า จัดทำแรงงาน เครื่องมือยกขน อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป และต้องมีความสามารถดำเนินการขนถ่าย และบรรทุกสินค้าตามจำนวนและเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอย่างต่อเนื่อง ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด อีกทั้ง ยังต้องจัดหาเครื่องมือยกขนและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับลักษณะของงานและสภาพพื้นที่ โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดหาบุคลากรและแรงงานให้มีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยังกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดจะต้องถูกริบหลักประกันซอง และจะถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราวแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีความผูกพันในอันที่จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการท่าเทียบเรือต่อไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการวางแผน เตรียมความพร้อม ทั้งการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลากว่า ๓๐ วัน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ล่วงหน้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ยกเลิกประกาศประกวดราคา อันมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาประกวดราคาโดยมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่จะได้รับชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖,๕๗๑,๓๑๗ บาท โดยเป็นค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ค่าชดเชยการเลิกจ้างบุคลากรดังกล่าว และค่าจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์โดยเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ จำนวน ๓,๘๘๑,๓๑๗ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รวมค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๔๓ ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการประกวดราคาเอาไว้ด้วย เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ อนุมัติให้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารท่าเทียบเรือ สัญญาประกวดราคา จึงเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นเมื่อได้มีการแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น ในปี ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่ามีค่าเสียหายจากการเตรียมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นจำนวน ๕๐๖,๖๕๖ บาท ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ในปี ๒๕๔๔ นั้น ผู้ฟ้องคดียอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ตามที่ปรากฏในบัญชีงบดุลที่เสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนค้างจ่ายและ

ค่าชดเชยที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้ชำระแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง รวมทั้งค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร อันเป็นหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการตามกฎหมาย จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปเพื่อเตรียมดำเนินการบริหารจัดการทำเทียบเรือจำนวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๓/๒๕๕๗)

๕. การจัดทำสัญญา

การที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่เข้าทำสัญญาภายในกำหนดเวลา ทั้งที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคามีหนังสือแจ้งให้เข้าทำสัญญาไปแล้วถึงสองครั้ง โดยไม่มีเหตุผลที่รับฟังได้ ถือได้ว่าผู้ชนะการสอบราคาดังกล่าวกระทำผิดข้อกำหนดตามเอกสารสอบราคา ดังนั้น เมื่อปรากฏต่อมาว่าหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาได้ทำสัญญาจ้างผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่สองให้ทำการก่อสร้างแทนผู้ชนะการสอบการรายเดิมในวงเงินค่าจ้างที่สูงขึ้น จึงถือได้ว่าค่าจ้างที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาได้รับ จึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ชนะการสอบการรายเดิมดังกล่าวชดเชยความเสียหายเป็นส่วนต่างของจำนวนเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นข้างต้นให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคา

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ณ อาคารที่ทำการศาลปกครองระยอง ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวน ๒ ราย คือ บริษัท ส. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งตามเงื่อนไขการสอบราคากำหนดให้ผู้ชนะการสอบราคาต้องทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง แต่ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำหลักประกันสัญญามาดำเนินการทำสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มาทำสัญญาตามกำหนดเวลาดังกล่าวถึง ๒ ครั้ง แต่ต่อมาได้ขอเข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี แต่เป็นเวลาภายหลังจากครบกำหนดตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้เข้าทำสัญญาแล้ว โดยชี้แจงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปตรวจสอบสถานที่



ก่อสร้างจริงอีกครั้งพบว่าไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ ซึ่งสถาปนิกผู้ออกแบบของกรมศิลปากร และผู้ควบคุมงาน โยธาธิการจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองระยองเห็นพ้องต้องกันว่าแบบก่อสร้างเดิมไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ ต้องออกแบบใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะไม่ไปลงนามในสัญญาหรือทำงาน หากผู้ฟ้องคดียืนยันจะให้ทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยินดีที่จะลงนามในสัญญา แต่ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาก่อสร้าง ถ้าแบบก่อสร้างเปลี่ยนแปลงจากเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบบก่อสร้างดังกล่าวไปยังผู้ออกแบบ ซึ่งผู้ออกแบบชี้แจงว่าแบบแท่นประดิษฐานสามารถก่อสร้างได้ โดยในกรณีที่มีปัญหา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบและแนวทางแก้ไขเสนอผ่านผู้ควบคุมงานไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ออกแบบพิจารณาตรวจสอบดำเนินการ แต่ขั้นตอนดังกล่าวจะดำเนินการต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้ว ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองซึ่งที่ประชุมมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำรองลงมา ให้ทำการก่อสร้างแท่นประดิษฐานที่พิพาทแทนผู้ฟ้องคดี ในจำนวนเงินค่าจ้างที่สูงกว่าเดิมจำนวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชุดใช้เงินจำนวนข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มาทำสัญญาภายในกำหนดเวลา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งไปแล้วถึงสองครั้ง โดยปรากฏจากคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า เหตุที่ไม่มาทำสัญญาเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีติดภารกิจก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น เป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดข้อกำหนดตามเอกสารสอบราคาจ้าง โดยไม่ไปทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ผิดข้อตกลงตามประกาศสอบราคาดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่สองให้ทำการก่อสร้างแทนผู้ฟ้องคดีในวงเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นกว่าการจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท จึงถือได้ว่าค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชุดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนเงินข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้



ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าพบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถก่อสร้างตามแบบก่อสร้างเดิมได้นั้น เป็นกรณีหลังจากวันครบกำหนดให้ไปทำสัญญาแล้ว จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของประกาศ สอบราคาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นปฏิเสธการไม่เข้าทำสัญญาได้ และแม้ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นกรณีที่คู่สัญญาจะต้องทำการแก้ไขปัญหาคัดข้อที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ความเสียหายซึ่งเป็นส่วนเท่าค่าจ้างที่สูงขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญากับบริษัท ส. เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอ้างเรื่องดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ และเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลา จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดี คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๗๖๗.๐๙ บาท รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน ๗๘,๕๔๑.๙๕ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๗๘,๕๔๑.๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒/๒๕๕๘)

๖. หลักประกันของ

กรณีที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคามาไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนเนื่องจาก รถยนต์ที่ใช้เดินทางประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวังของพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าสภาพการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหนาแน่น การจราจรติดขัด แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ให้ผู้แทนออกเดินทางให้เร็วขึ้นกว่าปกติ ทำให้พนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อเร่งเดินทางไปให้ถึงสถานที่เสนอราคา จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น กรณีจึงไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยงานทางปกครองผู้ดำเนินการจัดจ้างจึงไม่จำเป็นต้องคืนเงินหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

การประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปา สาขาภาษีเจริญ ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นเอกสารประกวดราคาโดยได้นำหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบไว้ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันของ



ประกวดราคาดังกล่าว พร้อมกับได้ยื่นหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา พร้อมทั้งได้แจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาในวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมาไม่ทันเวลา ลงทะเบียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และเมื่อหมดเวลาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ทราบถึงสาเหตุที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปไม่ทันการลงทะเบียนว่ามีเหตุมาจากรถยนต์ที่ใช้เดินทางประสบอุบัติเหตุ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนผันคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งรับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีแล้ว พร้อมกันนั้นก็ยังมีหนังสือแจ้งให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำเงินตามหนังสือค้ำประกันไปชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งรับหลักประกันซองดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างว่าการที่รถยนต์ของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุสุดวิสัย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้รับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า คำว่าเหตุสุดวิสัยหมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็มิได้ จะให้ผลพิบัติก็มิได้ เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น จะเห็นได้ว่าตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ ดังกล่าว เหตุสุดวิสัยต้องไม่ใช่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ประสบ แต่เกิดจากเหตุภายนอกตัวผู้ต้องประสบ และบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบไม่อาจป้องกันได้แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเหตุต่อบริษัทประกันภัยว่าได้ขับรถยนต์มาตามถนนตามหลังรถคู่กรณี แต่คู่กรณีได้เบรคหยุดรถ พนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีเบรคไม่ทันจึงชนท้ายรถยนต์ของคู่กรณีได้รับความเสียหาย โดยยอมรับว่าตนเป็นฝ่ายผิด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีก็รับตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดเวลาให้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีออกเดินทางในเวลาทำการปกติ จึงประมาณได้ว่าเป็นเวลาหลัง ๘.๓๐ นาฬิกา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสภาพการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหนาแน่น การจราจรติดขัด แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ให้ผู้แทนออกเดินทางให้เร็วขึ้นกว่าปกติ และเมื่อพนักงานขับรถ



ของผู้ฟ้องคดีพบว่า การจราจรติดขัดมากและเกรงว่าจะเดินทางไปถึงสถานที่เสนอราคาไม่ทัน จึงได้ขับรถด้วยความเร่งรีบและใช้ความเร็วสูงขาดความระมัดระวัง และเมื่อรถยนต์คันที่อยู่ด้านหน้าหยุด จึงทำให้หยุดรถไม่ทันและได้ชนท้ายรถยนต์คันดังกล่าว และพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับกับตัวแทนของบริษัทประกันภัยว่าตนเป็นฝ่ายผิด กรณีย่อมถือได้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการขาดความระมัดระวังของพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดี และการที่รถคันที่อยู่ด้านหน้าหยุดรถมิได้เป็นเหตุสุดวิสัย เพราะเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันแก้ไขได้ หากผู้ขับรถได้ใช้ความระมัดระวัง แต่การที่พนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหยุดรถได้ทันยอมแสดงให้เห็นว่าพนักงานขับรถของผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อเร่งเดินทางไปให้ถึงสถานที่เสนอราคา ดังนั้น การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถไปลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาได้ทันภายในเวลา ๑๐ นาฬิกา จึงไม่เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นผลให้ถูกประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาตามข้อ ๑๐^{๓๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และต้องถูกยึดหลักประกันซองตามข้อ ๕.๒^{๓๕} และ ๖.๓^{๓๖} ของประกาศประกวดราคาจ้าง

^{๓๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๐ การเสนอราคา

เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามข้อ ๙ และได้รับแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กำหนดในวันเสนอราคาและให้เข้าประจำในสถานที่ตามคณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอการรายอื่น และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเข้าประจำ ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนมิได้ แต่อาจขออนุญาตผู้แทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได้ หากผู้มีสิทธิเสนอการรายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาแล้วแจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยู่ทุกรายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แต่ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ให้นำความในข้อ ๙ (๔) มาใช้โดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๕-๓๖}

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเลขที่ ป.๑๑ – ๐๒(๕๑) เรื่องประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม่จริม ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

ข้อ ๕.๒ กำหนดว่า เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาลงทะเบียนต่อหน้ากรรมการประกวดราคา และหากมาไม่ทันเวลาการลงทะเบียน ก็จะถูกยึดหลักประกันซอง

ข้อ ๖.๓ กำหนดว่า การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้



ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ ๒.๒.๑ ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๘/๒๕๕๕)

กรณีที่หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย) กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคามีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด โดยเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูลนั้น มีความหมายว่า หากตลอดช่วงเวลาการเสนอราคาไม่มีครั้งใดเลยที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้เสนอราคาจึงจะต้องถูกยึดหลักประกันซอง ดังนั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาสองครั้งแรกสูงกว่าและเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล แต่ในครั้งสุดท้ายได้เสนอราคาต่ำกว่าราคาเริ่มต้นการประมูลแล้ว กรณีจึงเป็นการเสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไข หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการเสนอราคาย่อมไม่มีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคาดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

กองทัพอากาศ (ผู้ฟ้องคดี) โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลธิการทหารเรือ ในพื้นที่กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดราคากลางในการจ้างก่อสร้างเป็นเงิน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาโดยจัดทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย) พร้อมมอบหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันซอง โดยต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้มีสิทธิเสนอราคาอื่นรวม ๙ ราย ได้เข้าเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ผลการเสนอราคาปรากฏว่ากรมช่างโยธาทหารเรือ เห็นว่า การเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในครั้งที่ ๑ สูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล และครั้งที่ ๒

(๑) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๒) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๓) ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาที่เริ่มต้นประมูล

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้าย ในการเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอราคาซึ่งการประปานครหลวงได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด



เท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูลอันเป็นการผิดเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องถูกยึดหลักประกันซอง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระเงินหลักประกันซองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินหลักประกันซองพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีโดยกรมช่างโยธาทหารเรือ มีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลธิการทหารเรือ ในพื้นที่ กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นคำเชิญให้ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบสัญญาที่กำหนด และเป็นคำเสนอให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเสนอราคาที่ผู้ฟ้องคดี โดยกรมช่างโยธาทหารเรือกำหนด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเอกสารประกวดราคา โดยจัดทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวางหลักประกันซอง เป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนาสนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีโดยกรมช่างโยธาทหารเรือ และก่อให้เกิดสัญญาขึ้น ตามนัยมาตรา ๓๖๑ วรรคหนึ่ง^{๓๔๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นสัญญา ประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลธิการทหารเรือ ในพื้นที่กรมสารวัตรทหารเรือที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มุ่งจะกระทำขึ้นในภายหลัง สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนนี้มีลักษณะเป็นสัญญาเบื้องต้นที่เรียกว่าสัญญาหลักประกันซอง โดยมีผู้ฟ้องคดี โดยกรมช่างโยธาทหารเรือเป็นคู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่ ผู้ฟ้องคดีใช้เอกสิทธิ์ของรัฐในการกำหนดข้อสัญญาตามประกาศประกวดราคาและเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงฝ่ายเดียว อันเป็นลักษณะพิเศษ ของสัญญาทางปกครองที่ไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่ง นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าว ยังมีวัตถุประสงค์ในการจ้างก่อสร้างอาคารดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ ดำเนินการบริการสาธารณะให้บรรลุผล อันมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาหลักประกันซองดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิยึดหลักประกันซองตามหนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และฟ้องคดี

^{๓๔๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๖๑ อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อคำบอกกล่าว สอนออกไปถึงผู้เสนอ



ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามหลักประกันของที่วางไว้
จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหลักประกันของอันเป็น
สัญญาทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

เมื่อพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ (๓) ซึ่งกำหนดว่า เมื่อเริ่มกระบวนการเสนอราคา ให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา
เริ่มการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบ
ควบคุมอยู่ ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ การเสนอราคากระทำได้หลายครั้ง
จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาแจ้งเตือนว่าเป็นช่วงเวลาสามถึงห้านาทีสุดท้าย
ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะไม่แสดงว่าราคาของผู้ใดมีสถานะใด เมื่อหมดเวลาแล้วให้ประธาน
แจ้งสิ้นสุดการเสนอราคา ประกอบกับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔.๗ (๕) กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นราคาในแบบ บก. ๐๐๘ ว่า ราคาที่ยื่นจะต้อง
ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาที่สามารถเสนอราคาได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และราคาที่เป็นสาระสำคัญ
ในการเสนอราคาย่อมได้แก่ราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายได้เสนอเป็นราคาสุดท้าย
ดังนั้น เงื่อนไขตามข้อ ๕ วรรคสี่ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และข้อ ๒.๒.๓ ของหนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย ที่กำหนดว่ากรมช่างโยธาทหารเรือจะยึด
หลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด
โดยการเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล จึงมีความหมายว่า หากตลอด
ช่วงเวลาการเสนอราคา ไม่มีครั้งใดเลยที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ผู้เสนอราคา
รายนั้นจะต้องถูกยึดหลักประกันของ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้แทนในการเสนอราคา
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอราคาครั้งที่ ๑ สูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล และเสนอราคาครั้งที่ ๒
เท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล แต่เมื่อในการเสนอราคาครั้งที่ ๓ ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เสนอราคาต่ำกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล อันเป็นการเสนอราคาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว
กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๕ วรรคสี่ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ ๒.๒.๓ ของหนังสือเงื่อนไข ๓ ฝ่าย ข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ
เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามหลักประกันของดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๖)

เมื่อการที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากความบกพร่องของผู้มีสิทธิเสนอราคาเองที่ไม่รอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเสนอราคาให้ถูกต้องตรงกับสถานที่ในการประมูล อีกทั้ง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางมายังสถานที่เสนอราคาของผู้แทนของผู้ฟ้องคดี ก็เกิดจากความประมาทซึ่งผู้แทนของผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ และยังเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากความบกพร่องในการจัดเตรียมเอกสารข้างต้นแล้ว กรณีจึงไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะเป็นข้อยกเว้นให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาไม่มีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร สำนักงานเขตหนองจอก และฉบับที่สองเป็นการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดพระยาปลา สำนักงานเขตหนองจอก โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประมูลจ้างทั้งสองรายการดังกล่าว ปรากฏว่าในวันลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีมีรายการประมูลงานจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลายรายการ จึงมอบหมายให้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีสองคนประจำอยู่ที่ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละแห่ง โดยให้นาย อ. ประจำอยู่ที่ตลาดกลางบริษัท พ. เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรและโรงเรียนวัดพระยาปลา และมอบหมายให้นางสาว จ. ประจำอยู่ที่ตลาดกลางบริษัท น. เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาประมูลงานรายการอื่น แต่ปรากฏว่าเมื่อผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปถึงสถานที่เสนอราคากลับพบว่าเอกสารของผู้แทนทั้งสองคนดังกล่าวสลับกัน ทำให้นางสาว จ. ต้องออกเดินทางจากตลาดกลางบริษัท น. ไปยังตลาดกลางบริษัท พ. เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาแทนนาย อ. ปรากฏว่าระหว่างเดินทางเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ไปไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหลักประกันของพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนที่พิพาทกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีสิทธิยึดหลักประกันซองได้ก็ต่อเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔.๒ วรรคหนึ่ง ก. กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนหรือผู้แทนมาลงทะเบียนไม่ทันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา และวรรคสอง กำหนดให้การยึดหลักประกันซองตามวรรคหนึ่งให้ยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียน ๕ ชั้น โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรและโรงเรียนวัดพระยาปลา เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีความรอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเสนอราคาให้ถูกต้องตรงกับสถานที่ในการประมูล ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีสามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ ส่วนอุบัติเหตุที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีประสบนั้น เป็นเหตุที่เกิดจากความประมาทซึ่งสามารถใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ อีกทั้ง เป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีในการจัดเตรียมเอกสารแล้ว กรณีจึงไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมาไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี และไม่จำเป็นต้องคืนหลักประกันซองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเหลือร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดจ้าง จำนวน ๒๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินเบี้ยปรับ ๗๔๒,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงถือเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือค้ำประกันธนาคารรวมเป็นเงินจำนวน ๗๔๒,๐๐๐ บาท (จากวงเงินค้ำประกันทั้งสิ้น ๑,๔๘๔,๐๐๐ บาท) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๑-๕๗๒/๒๕๕๖)

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาได้ทันภายในกำหนดเวลา เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะเกิดเสียอย่างกะทันหัน ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างในการขอผ่อนปรนการยึดหลักประกันซอง ประกอบกับมูลค่าหลักประกันซองที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดคิดเป็นร้อยละห้าของราคากลางงานก่อสร้างเท่านั้น หลักประกันซองดังกล่าวจึงยังไม่สูงเกินส่วน



เมื่อเทียบกับการมิให้เกิดการสมยอมกันในการเสนอราคา หรือการบริการสาธารณะ ต้องล่าช้าออกไป อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดให้มีการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ. หน่อสุวรรณ-บ. ลาดताल อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของ พร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ต่อมา ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา พร้อมทั้งแจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีไปถึงสถานที่เสนอราคาในเวลา ๐๙.๓๘ นาฬิกา ช้ากว่ากำหนด ๘ นาที โดยอ้างว่า ในระหว่างเดินทางรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะเกิดเสียอย่างกะทันหัน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิเสนอราคาเนื่องจากไม่ส่งผู้แทนมาเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ผู้ฟ้องคดียอมรับในความผิดพลาดแต่ขอความอนุเคราะห์ ในการผ่อนปรนการยึดหลักประกันของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหารือไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.) ผ่านทางกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ตอบข้อหารือดังกล่าวว่า การที่ยานพาหนะเสียระหว่างทางเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดูแลสภาพยานพาหนะให้พร้อมสำหรับการเดินทาง ประกอบกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังได้กำหนดให้ มีผู้แทนที่เข้าเสนอราคาได้ถึงสามคนเพื่อป้องกันและแก้ไขอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้แล้ว จึงไม่สามารถผ่อนผันการยึดหลักประกันของตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมี หนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณฟ้องคดีไม่สามารถผ่อนผันการยึดหลักประกันของได้ และให้ผู้ฟ้องคดี นำเงินมาชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันของของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้คืนหลักประกันของแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่สามารถ เดินทางมาให้ทันเวลาเสนอราคาเนื่องจากรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะเกิดเสียอย่างกะทันหันนั้น



ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และต้องมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการใช้งาน อีกทั้ง ในแนวทางการยึดหลักประกันของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒.๔^{๓๘} และข้อ ๑๔.๔ (๒)^{๓๙} ของแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ไม่ได้กำหนดว่า หากไม่สามารถมาตามกำหนดเวลาที่นัดหมายเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องถูกริบหลักประกันของ ดังนั้น เมื่อประธานคณะกรรมการประกวดราคาได้มีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิเสนอราคาเนื่องจากไม่ส่งผู้แทนมาเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามที่ได้นัดหมาย และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะยึดหลักประกันของรวมทั้งได้แจ้งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุททอง นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนประเด็นพิจารณาว่าจำนวนเงินหลักประกันของเป็นจำนวนที่สูงเกินส่วนหรือไม่นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ. ห่อสุวรรณ-บ. ลาดตาล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ โดยจัดให้มีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี โดยประสงค์จะให้ผู้ใช้แข่งขันหลายรายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ หากปล่อยให้มีการกระทำในลักษณะการสมยอมกันในการเสนอราคาเพื่อให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงบางรายชนะการประกวดราคาก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ และหากการประกวดราคาจ้างดังกล่าวต้องถูกยกเลิกโดยไม่มีการแข่งขันก็จะทำให้การดำเนินการบริการสาธารณะต้องล่าช้าตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้างตามสัญญาพิพาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕,๑๒๘,๐๐๐ บาท การกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของเป็นเงินจำนวน ๒๕๖,๔๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละห้าของราคากลางของงานก่อสร้าง จึงไม่ใช่การกำหนดหลักประกันของที่สูงเกินส่วน เมื่อเทียบกับการมิให้เกิดการสมยอมกันในการเสนอราคาหรือ

^{๓๘-๓๙} แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย ต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันของ

ข้อ ๑๔.๔ (๒) เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมาย ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาลงทะเบียนต่อหน้ากรรมการประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบ บก. ๐๐๖ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่เกิน ๓ ราย) และขอรับ USERNAME และ PASSWORD และหากมาไม่ทันเวลาการลงทะเบียน ก็จะถูกยึดหลักประกันของ

การบริการสาธารณะที่ต้องล่าช้าออกไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๔๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๗/๒๕๕๖ และที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา กำหนด โดยมีเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาเอง ที่ไม่ได้วางแผนการเดินทางให้รอบคอบ จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์อื่นใด อันผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ต้องรับผิดชอบ หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา จึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม หากความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้รับจากการที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด มีไม่มาก อีกทั้ง ผู้มีสิทธิเสนอราคาเองก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน คงมาไม่ทันตามกำหนดเวลาเพียง ๘ นาที เท่านั้น เบี้ยปรับเต็มจำนวนตามหลักประกันของจึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน สมควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว ๗๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอการประมูลตามประกาศดังกล่าวจำนวน ๕ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบล่วงหน้าให้มาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ บริษัท พ. ชั้น ๓๔ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามที่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

^{๔๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

